

nicht oder bis auf weiteres nicht eingeführt werde. Sollte dieses Recht eingeführt werden, so müsse er die Zuständigkeit der Finanzbehörden wie im Altreich verlangen.

b) Zu § 9 der Verordnung vom 2. November:

Staatssekretär Stuckart erklärte sich damit einverstanden, daß für den Regierungsbezirk Kattowitz zum 1. Januar die volle Selbständigkeit der Sonderverwaltungen für Finanz und Justiz wiederhergestellt wird. Der Reichsminister der Finanzen legt darauf besonderen Wert, um klarzustellen, daß es sich bei der gesamten Regelung um eine Übergangserscheinung handelt.

c) Die beiden anliegenden Erlaßentwürfe über das Verhältnis der Reichsstatthalter zu den Sonderbehörden und über die Unterstellung der Sonderverwaltung[en] in der Kreisstufe unter die Landräte⁶ fanden mit den handschriftlichen Änderungen⁷ die Zustimmung von Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk und Staatssekretär Schlegelberger. Die Entwürfe werden den beiden Ressorts nochmals zur Stellungnahme bis zum 22. November zugehen⁸.

d) Der Reichsminister des Innern wird in einem Schreiben an den Reichsminister der Justiz und den Reichsminister der Finanzen bestätigen, daß sich die Befugnisse der Reichsstatthalter als „Chef“ der beiden Verwaltungen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 2. November⁹) auf die den Reichsstatthaltern in der Dienstanweisung näher bezeichneten Informations- und Weisungsrechte beschränken und daß im übrigen die Leitung der beiden Verwaltungen in den Händen der Oberlandesgerichtspräsidenten bzw. Generalstaatsanwälte und Oberfinanzpräsidenten liegt¹⁰.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme¹¹.

Die von hier in Aussicht genommenen Schreiben¹² erübrigen sich m. E. unter diesen Umständen. Der Reichsminister der Finanzen und das Reichsjustizministerium erwarten eine Antwort auf ihre Schreiben nicht mehr.

3. Z. d. A.

Kr[itzingen]

⁶ Ebd. Bl. 99–106.

⁷ Insbesondere Beschränkung des Weisungsrechts der RStH an die Fachverwaltungen auf „allgemeine und politische Belange“ als Sollvorschrift statt „in der Regel“, ausdrückl. Verankerung der Befugnis von ORBeh. zur Aufhebung dieser Weisungen.

⁸ Neufassungen übersandte der RIM unter dem Datum vom 16. 11. 1939 an StdF, RFM, RJuM und RMVP; R 43 II/646a, Bl. 117–125; R 1501/5401, Bl. 129–137; R 2/5112, Bl. 79–87 (APK I 2, Reg. Nr. 24252); R 55/1437, Bl. 168–176 (APK I 2, Reg. Nr. 24293). Widerspruch wurde nicht mehr erhoben. Die Endfassung der Dienstanweisung an die Kreisstufe erging daraufhin am 1. 12., jene an die RStH am 6. 12. 1939; R 43 II/646a, Bl. 133–1368; R 43 II/1332, Bl. 7 f.; R 2/5112, Bl. 94 ff., 113–116; R 1501/5401, Bl. 129–137, 143 f., 156–159; R 1501/5442, S. 517–541 (jeweils mit Entwürfen). Vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 180 f.

⁹ Hierzu Dok. Nr. 181 Anm. 9.

¹⁰ Dieser Zusage kam der RIM mit Schreiben an RFM, RJuM und RMVP vom 18. 11. 1939 nach; R 43 II/646a, Bl. 110; R 2/5112, Bl. 88.

¹¹ Lammers zeichnete den Vm. am 20. 11. 1939 ab.

¹² Entwürfe der Antworten der Rkei an RJuM und RFM vom 13. 11. 1939 auf deren Protestschreiben vom 1. bzw. 6. 11. gegen die DVO (Dok. Nr. 181 Anm. 9), in welchen zwar der überstürzte Erlaß durch den RIM gerügt, die VO selbst aber als sachlich übereinstimmend mit den Vorabreden bezeichnet war; R 43 II/646a, Bl. 90–93. – Nachträglichen Versuchen, auch die Arbeitsverwaltung wieder aus der direkten Eingliederung in die RStH-Behörde zu lösen, widersetzte sich der RIM: Folgeband, Dok. vom 23. 1. und 28. 3. 1940. Eine Initiative Stuckarts von 1941, die Zuweisung der Sonderverwaltungen wegen schlechter Erfahrungen rückgängig zu machen, verlief im Sande; s. R 43 II/646a, Bl. 152–171.

Zitierhinweis

Nr. 196 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 18. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d196>